

1500719-73.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127382/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24882841 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2127382 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO SANTOS PEREIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500719-73.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500719-73.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2127382/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24882841 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2127382 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PAULO SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500719-73.2022

Vistos.

MARCOS PAULO SANTOS PEREIRA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso

no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 porque, no dia 10 de maio de 2022, por volta das 17 horas, nas imediações do quilômetro 535 da Rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba, transportava, para traficar, entre Estados da Federação, 8.558,9 g de maconha, dividida em 7 porções de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, entre Estados da Federação, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor, em bem elaboradas razões, pugna pela improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a desclassificação para o uso de drogas, assim como a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu.

Os policiais militares rodoviários Valdenor Souza Rocha e João Victor Nascimento Lins (na fase policial), de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que realizavam fiscalização de combate ao tráfico de drogas na rodovia Marechal Rondon, quando então abordaram os passageiros do ônibus da empresa Motta, que havia saído de Campo Grande-MS; ao adentrarem no veículo, viram o réu sentado na poltrona demonstrando intenso nervosismo, fazendo então a devida abordagem; no bagageiro interno, logo acima de onde o réu estava sentado, encontraram uma bolsa com 7 tijolos de maconha.

Para os policiais militares rodoviários, informalmente, o réu assumiu a propriedade da maconha; disse que recebeu toda aquela droga na cidade de Campo Grande-MS e a levaria para a cidade de Itumbiara-GO, onde receberia a quantia de R\$ 2.000,00 pelo transporte; sua informação foi com riqueza de detalhes.

A testemunha de defesa Rafael Alexandre Buso teceu boas considerações a respeito do réu; não presenciou sua prisão.

Interrogado na fase policial, o réu ficou em silêncio; em juízo, sob o crivo do contraditório, confessou o tráfico, dando os detalhes de onde pegou os entorpecentes e para onde levaria; que fez isso por necessidade econômica; está arrependido.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo

anexado aos autos.

Ficou bem nítido que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para uso de drogas.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no mínimo legal; aplicando a regra encontrada no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, aumento a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo o réu primário e não havendo notícias de que pertence a alguma organização criminosa, aplicando o disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em metade, fixando-a em dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou de circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCOS PAULO SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, e c.c. parágrafo 4º do artigo 33, todos da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, terem seus respectivos nomes lançados no rol dos culpados.

Diante da decisão e determinação contida HC 596603-SP, do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, constando que o regime é o aberto.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA